

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1595/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมบัติหรือออด อนันต์สุขศรี

จำเลย

นายสมบัติหรือออด อนันต์สุขศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรค 2, 340 ตี, 371 ๒๒๒ พระราชบัญญัติอาชญากรรม มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ ๒๒๒ เรียงกระทงลงโทษ จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่ง
หนึ่งแล้ว ข้อหาชิงทรัพย์ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรค 2
ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี จำคุก 7 ปี 6 เดือน ข้อหาไม่มีอาชญากรรมไม่มีทะเบียนไว้ใน
ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาชญากรรมไปในเมืองตามทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม อันเป็นบทหนัก
จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 9 ปี ๒๒๒

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93,96)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน100,000 บาท (อันดับ 5,75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ